

**MARZAILA BINTI MARZUKI
LWN.
ZAMRI BIN KHALID**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijjah 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No.: 10000-017-0079-2019]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Persetujuan Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tn. Irsamuddin Bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates dan Tn. Muhammad Hafiz Bin Ab Rashid daripada Tetuan Hafiz Nuaim & Partners.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 23/8/2019. Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No.: 10207-017-0211-2019 yang diberikan pada 14/8/2019 berhubung dengan persetujuan terhadap tuntutan harta sepencarian. Serahan Notis Rayuan kepada Responden disempurnakan pada 26/8/2019.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah dikeluarkan kepada Perayu pada 12/6/2020 dan Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 12/6/2020. Perayu juga telah memfailkan Rekod Rayuan pada 8//7/2020 serta membuat serahan Rekod Rayuan kepada Responden pada 10/7/2020. Hujahan Perayu telah difailkan pada 4/2/2021.

[3] Pada 11/3/2021, Responden telah memfailkan Affidavit Persetujuan menyerahkan bahagiannya terhadap harta sepencarian tersebut sebanyak 50% kepada Perayu.

[4] Berdasarkan penelitian, kami dapati bahawa kes rayuan ini difailkan adalah menyalahi aturan sepertimana dinyatakan dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 4 Tahun 2011, sepertimana berikut-

ARAHAN AMALAN NO. 4 TAHUN 2011

Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh

*Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Bil. 1 Tahun 2011 pada 12 Muharram 1433H bersamaan 7hb Disember 2011 telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berkaitan kesan perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan, disahkan dan dijadikan perintah Mahkamah. Perintah Persetujuan tersebut **tidak boleh ditarik balik atau dirayu oleh mana-mana pihak.***

Arahan Amalan Bilangan 5 Tahun 2006 dimansuhkan.

[5] Justeru itu, kami berpuashati bahawa prosiding rayuan ini sewajarnya dibatalkan memandangkan ia telah menyalahi Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 4 Tahun 2011 tersebut. Manakala bagi persetujuan yang dibuat oleh

Responden berhubung dengan penyerahan haknya terhadap harta sepencarian kepada Perayu sewajarnya direkodkan di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

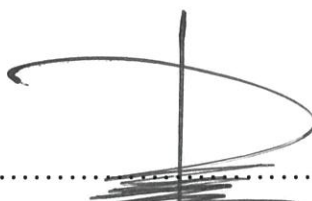
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

